



PUTUSAN

Nomor 313 K/Pid/2026

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDRE SETIAWAN SUTANTO** anak dari **WAHYUDI SUTANTO**;

Tempat Lahir : Semarang;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/28 Juni 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Mlaten Trenggulun, Nomor 53, RT 04, RW 04, Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan 20 November 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Temanggung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung tanggal 30 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE SETIAWAN SUTANTO** anak dari **WAHYUDI SUTANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 313 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali” melanggar Pasal 374 KUHP *juncto* pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 04/MDSS/IV/2019 tanggal 12 April 2019;
 2. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 12/MDSS/VI/2019 tanggal 25 April 2019;
 3. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 04/INV/III/MDSS/2019 tanggal 22 Februari 2019;
 4. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 05/III/MDSS/2019 tanggal 21 Maret 2019;
 5. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 10/INV/MDSS/2019 tanggal 30 Maret 2019;
 6. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 01/MDSS/IV/2019 tanggal 2 April 2019;
 7. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 11/MDSS/IV/2019 tanggal 23 April 2019;
 8. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 12/MDSS/IV/2019 tanggal 25 April 2019;
 9. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 17/MDSS/IV/2019 tanggal 30 April 2019;
 10. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 02/MDSS/V/2019 tanggal 06 Mei 2019;
 11. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 04/MDSS/IV/2019 tanggal 12 April 2019;
 12. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Maju Dua Saudara Sejahtera dengan legalisir Notaris Temanggung atas nama Retno Widiyanti, S.H. tertanggal 3 Maret 2025;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 313 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Laporan Temuan Praktisi atas Evaluasi Laporan Keuangan PT Maju Dua Saudara Sejahtera periode 2017 sampai dengan 2019 dengan Laporan 134/DPA/KJA-ARTA/AUP/2022;
 14. 1 (satu) bendel rekening koran perusahaan Bank BCA atas nama Yohanes Dwi Ananto Nugroho dan Andre Setiawan Sutanto dengan Nomor Rekening 8465388885;
 15. 2 (dua) lembar *print out* rekening bank BCA Nomor Rekening 0152634020 atas nama Andy Gunarto;
 16. 1 (satu) lembar Pernyataan Kasasi Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tmg;
 17. 1 (satu) bundel Memori Kasasi dalam perkara kasasi Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tmg;
 18. 1 (satu) bendel bukti penerima dan registrasi berkas perkara kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung;
 19. 3 (tiga) lembar bukti Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 3445K/Pdt/2021 yang dikeluarkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran;
 20. 1 (satu) bundel Putusan Kasasi Perkara antara Yohanes Dwi Ananto Nugroho PT Maju Dua Saudara Sejahtera Nomor 3345K/Pdt/2021;
 21. 1 (satu) bendel bukti Permohonan Pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3345K/Pdt/2021;
 22. 1 (satu) bundel bukti Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Penunjukan Kantor Jasa Akuntan Arta yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 5/Pdt.Eks/2022/Pn Tmg *juncto* Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tmg *juncto* Nomor 3445 K/Pdt/2021 dalam memberikan wewenang kepada Kantor Jasa Akuntan Arta, dan;
 23. 2 (dua) lembar bukti Surat Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 313 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 109/Pid.B/2025/PN Tmg tanggal 20 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SETIAWAN SUTANTO anak dari WAHYUDI SUTANTO telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa ANDRE SETIAWAN SUTANTO anak dari WAHYUDI SUTANTO lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa ANDRE SETIAWAN SUTANTO anak dari WAHYUDI SUTANTO dari Rumah Tahanan Negara seketika setelah putusan diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa ANDRE SETIAWAN SUTANTO anak dari WAHYUDI SUTANTO dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 04/MDSS/IV/2019 tanggal 12 April 2019;
 - 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 12/MDSS/VI/2019 tanggal 25 April 2019;
 - 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 04/INV/II/MDSS/2019 tanggal 22 Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 05/III/MDSS/2019 tanggal 21 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 10/INV/MDSS/2019 tanggal 30 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 01/MDSS/IV/2019 tanggal 2 April 2019;
 - 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 11/MDSS/IV/2019 tanggal 23 April 2019;
 - 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 12/MDSS/IV/2019 tanggal 25 April 2019;
 - 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 17/MDSS/IV/2019 tanggal 30 April 2019;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 313 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 02/MDSS/V/2019 tanggal 06 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 04/MDSS/IV/2019 tanggal 12 April 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Maju Dua Saudara Sejahtera dengan legalisir Notaris Temanggung atas nama Retno Widijant, S.H. tertanggal 3 Maret 2025;
- 1 (satu) bundel Laporan Temuan Praktisi atas Evaluasi Laporan Keuangan PT Maju Dua Saudara Sejahtera periode 2017 sampai dengan 2019 dengan Laporan 134/DPA/KJA-ARTA/AUP/2022;
- 1 (satu) bendel rekening koran perusahaan Bank BCA atas nama Yohanes Dwi Ananto Nugroho dan Andre Setiawan Sutanto dengan Nomor Rekening 8465388885;
- 2 (dua) lembar *print out* rekening bank BCA Nomor Rekening 0152634020 atas nama Andy Gunarto;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Kasasi Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tmg;
- 1 (satu) bundel Memori Kasasi dalam perkara kasasi Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tmg;
- 1 (satu) bendel bukti penerima dan registrasi berkas perkara kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung;
- 3 (tiga) lembar bukti Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 3445K/Pdt/2021 yang dikeluarkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran;
- 1 (satu) bundel Putusan Kasasi Perkara antara Yohanes Dwi Ananto Nugroho PT Maju Dua Saudara Sejahtera Nomor 3345K/Pdt/2021;
- 1 (satu) bendel bukti Permohonan Pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3345K/Pdt/2021;
- 1 (satu) bundel bukti Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Penunjukan Kantor Jasa Akuntan Arta yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 5/Pdt.Eks/2022/Pn Tmg *juncto* Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Tmg *juncto* Nomor 3445 K/Pdt/2021 dalam memberikan wewenang kepada Kantor Jasa Akuntan Arta, dan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 313 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti Surat Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/Akta.Pid/2025/PN Tmg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Temanggung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 8 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Temanggung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung pada tanggal 20 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 8 Desember 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 313 K/Pid/2026



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan terbukti sebagaimana dakwaan Primair tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana (*onslag van alle recht vervolging*), dimana menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan pidana sehingga Terdakwa sudah semestinya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut di atas dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum. Meskipun demikian, *judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang diketahui pada pokoknya yaitu:
 - 1) Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Maju Dua Saudara Sejahtera yang bergerak di bidang perdagangan hasil industri kayu baik olahan maupun kayu *logs* dan tripleks telah beberapa kali melakukan penjualan *plywood* cacat produksi kepada Saksi Andy Gunarto yang dikirimkan Toko Purbo Banyu Anyar milik Saksi Andy Gunarto;
 - 2) Bahwa atas penjualan *plywood* tersebut Saksi Andy Gunarto telah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa dan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 313 K/Pid/2026



ada juga ke rekening atas nama Lisa Wariyani yang merupakan ibu kandung Terdakwa, namun setelah Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan *plywood* melalui rekening pribadinya dan tunai, Terdakwa tidak melaporkannya ke bagian keuangan perusahaan dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan *plywood* ke rekening PT Maju Dua Saudara Sejahtera, karena menurut Terdakwa *plywood* cacat produksi itu adalah bentuk pembayaran utang PT Maju Dua Saudara Sejahtera kepada Terdakwa yang telah membayar utang perseroan dan telah memberikan dana talangan pembangunan pabrik atau workshop PT Maju Dua Saudara Sejahtera;

- 3) Bahwa sebelumnya untuk kepentingan operasional perusahaan, Terdakwa dan Saksi Wahyudi selaku Komisaris I yang merupakan Ayah Terdakwa, pernah membuat hutang pribadi yang uangnya digunakan untuk kepentingan PT Maju Dua Saudara Sejahtera, dan Terdakwa juga telah melakukan pembangunan tempat produksi/pabrik PT Maju Dua Saudara Sejahtera dengan menggunakan uang pribadi sebesar Rp310.916.800,00 (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) dan terhadap hutang-hutang tersebut Terdakwa tidak dapat menagihnya kepada PT Maju Dua Saudara Sejahtera karena nomor rekening PT Maju Dua Saudara Sejahtera tidak dapat diakses oleh Terdakwa sebagai Direktur, karena rekening perseroan telah diganti menjadi rekening pribadi Saksi Yohanes selaku Komisaris II, sehingga Terdakwa pada akhirnya melakukan penjualan *plywood* yang cacat produksi sebagai bentuk pembayaran hutang PT Maju Dua Saudara Sejahtera kepada Terdakwa;
- 4) Bahwa atas permasalahan tersebut, Saksi Yohanes selaku Komisaris II dan sekaligus selaku Pemegang saham 50% (lima puluh persen) melakukan RUPS LB I (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa I) yang dihadiri oleh Saksi Yohanes selaku Komisari II dan Saksi Wahyudi selaku Komisaris I sekaligus Pemegang saham 50% (lima puluh persen) (Ayah Terdakwa) serta Terdakwa selaku Direktur,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 313 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rapat tersebut Saksi Yohanes mempertanyakan perihal data terhadap *invoice* penjualan *plywood* yang dilakukan Terdakwa beserta uang hasil penjualan yang tidak masuk kedalam rekening perusahaan, selanjutnya di dalam rapat tersebut disepakati agar Terdakwa selaku Direktur menyerahkan data/dokumen hasil penjualan *plywood* serta meminta laporan pertanggungjawaban atas transaksi penjualan *plywood* yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan hasil rapat tersebut;

- 5) Bahwa saat diajukannya permohonan audit oleh Saksi Yohanes terhadap PT Maju Dua Saudara Sejahtera, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung mengeluarkan Penetapan tanggal 3 Agustus 2022 Nomor 5/Pdt.Eks/2022/PN.Tmg yang pokoknya mengangkat, menunjuk serta memberikan wewenang kepada Kantor Jasa Angkutan (KJA) ARTA untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan laporan pemeriksaan rekening Direktur serta Komisaris PT Maju Dua Saudara Sejahtera, dan kemudian saat Kantor Jasa Angkutan (KJA) ARTA melakukan audit diperoleh hasil audit bahwasanya tidak ditemukan adanya pembayaran yang masuk ke rekening Perusahaan PT Maju Dua Saudara Sejahtera dengan total sebesar Rp465.964.206,00 (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan *plywood* yang cacat produksi namun setelah Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan *plywood* tersebut Terdakwa tidak melaporkannya ke bagian keuangan perusahaan dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan *plywood* ke rekening PT Maju Dua Saudara Sejahtera dengan alasan sebagai bentuk pembayaran hutang PT Maju Dua Saudara Sejahtera kepada Terdakwa, tidak dapat dibenarkan. Sekalipun Terdakwa memiliki piutang terhadap PT Maju Dua Saudara Sejahtera, Terdakwa selaku Direktur tidak dapat bertindak sewenang-wenang, dimana jika Terdakwa tidak dapat menagih

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 313 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piutangnya kepada PT Maju Dua Saudara Sejahtera dengan alasan karena nomor rekening PT Maju Dua Saudara Sejahtera tidak dapat diakses oleh Terdakwa sebagai Direktur karena rekening perseroan telah diganti menjadi rekening pribadi Saksi Yohanes selaku Komisaris II, Terdakwa semestinya dapat menempuh jalur hukum mengenai permasalahan tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian telah ternyata sebagai perbuatan pidana berupa penggelapan dalam jabatan dimana perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak beberapa kali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah salah satu ketentuan pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan kemudian diatur kembali di dalam Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Begitu halnya dengan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan telah diatur kembali di dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa terkait ketentuan tersebut dihubungkan dengan Ketentuan Peralihan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sejalan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam progres peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Terdakwa", selanjutnya setelah membandingkan kedua peraturan undang-undang yang lama dan yang baru dimana keduanya mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, namun pada ketentuan yang baru juga mengalternatifkan pidana penjara tersebut dengan pidana denda dengan besaran paling banyak Kategori V yang berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 313 K/Pid/2026



tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka diketahui bahwa ketentuan yang baru yaitu ketentuan Pasal 488 *juncto* Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata lebih menguntungkan Terdakwa, sehingga menurut *judex juris* akan menerapkan ketentuan yang baru tersebut;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal 374 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 488 *juncto* Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 109/Pid.B/2025/PN Tmg tanggal 20 November 2025 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Maju Dua Saudara Sejahtera;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 488 *juncto* Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 109/Pid.B/2025/PN Tmg tanggal 20 November 2025;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE SETIAWAN SUTANTO** anak dari **WAHYUDI SUTANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat:
 - Syarat umum: Tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu **2 (dua) tahun**;
 - Syarat khusus: Wajib lapor ke Kejaksaan setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) kali;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti seluruhnya dan selengkapanya sebagaimana terlampir dalam Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 109/Pid.B/2025/PN Tmg tanggal 20 November 2025;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2026** oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 313 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, dan **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nasrul Kadir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Ttd./

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Ttd./

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP.19660601 199212 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 313 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)